

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3850/2531

บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย

กรมแรงงาน  
บริษัทเพชรไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด  
กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง

ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 290

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา 10

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยให้อำนาจอธิบดีกรมแรงงานออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและหรือเงินเพิ่มได้เองโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล ถือได้ว่าเป็นสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 กรมแรงงานจึงมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ได้ แม้จะมีได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและไม่ใช้หนี้คำภาษีอากรก็ตาม

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ยึดทรัพย์ของจำเลยที่ ๑ ระหว่างประกาศขายทอดตลาดผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  
๒๕๑๕ เป็นกฎหมายพิเศษ เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างและกำหนดให้  
นายจ้างจ่ายเงินสมทบลงทุนเงินทดแทนตามอัตราที่ทางการกำหนด และตาม  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ ข้อ ๑๐ ให้อำนาจอธิบดีกรมแรงงานมีอำนาจออกคำ  
สั่งเป็นหนังสือให้ยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบและ  
หรือเงินเพิ่มเติมเองโดยไม่จำเป็นต้องนำคดีขึ้นฟ้องร้องศาล ถือได้ว่าเป็นสิทธิอื่น ๆ ซึ่ง  
บุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมายซึ่งบทบัญญัติ  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่กระทบกระทั่งถึงตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ กรมแรงงานจึงมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๐ ได้ แม้จะมีได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำ  
พิพากษาและไม่ใช้หนี้ค่าภาษีอากรก็ตาม ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องโดย  
อ้างเหตุว่าในคำร้องขอเฉลี่ยหนี้ของผู้ร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้  
จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยที่ ๑ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าในคำร้องข้อที่ ๔ ก็ได้ระบุว่า  
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ ทั้งหมดเพื่อขายทอดตลาด ซึ่ง

ข้อความดังกล่าวน่าจะมีความหมายว่าผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยที่ ๑ สมควรรับคำร้องของผู้ร้องไว้ทำการไต่สวนต่อไป

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องและไต่สวนให้ได้ความตามนัยที่ศาลฎีกาวินิจฉัยมาแล้วข้างต้น และมีคำสั่งใหม่

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำทอง)

ศาลแพ่ง - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายจิระ บุญพจนสุนทร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ